

--	--	--

저작권 법률문의

저작권 법률문의

진행상태	답변완료	구분	문의
제목	웹서비스에 유명인의 이미지를 사용할 때 저작권, 초상권,퍼블리시티권(부정 경쟁방지법)의 규제범위와 적법한 사용을 위한 질문		
이메일	jounnamu12@gmail.com		
휴대전화	010-9544-5554		
종사업계	[일반인]		
상담분류	저작권법률문의		
등록일	2026-07-26		

안녕하세요. 인터넷신문 등록을 준비 중인 1인 사업자입니다. 준비 중인 서비스는 대중문화(K-POP 등) 팬 투표 웹서비스이며, 투표 데이터 기반 자체 기사를 발행합니다. 화면은 (가)뉴스 기사와 (나)투표용 후보 소개 화면(기사 아님)으로 나뉩니다. 웹서비스에 필요한 이미지에 대한 타인 저작물 이용에 관해 7가지를 여쭙습니다.

- 유튜브 공식 뮤직비디오에서 3초 내외 구간을 추출·복제해 자사 서버에 저장한 뒤, (a)기사 본문에 보도·비평 목적으로 게재하면 저작권법 제28조 인용 등 면책이 적용될 수 있는지요? (b)투표용 화면에 게재하는 경우는 어떻게 판단되며, 두 경우의 판단 기준 차이는 무엇인지요?
- 기사 본문에 영상 캡처 정지 이미지 1~2장을 출처 표기와 함께 실는 것이 적법하기 위한 요건은 무엇인지요? 기사가 아닌 화면에서는 달라지는지요?
- 유튜브 공식 임베드(iframe, 파일 복제 없음)로 권리가 공개한 영상을 페이지에 표시하는 것은 저작권 침해에 해당하는지요? 기사와 투표용 화면에서 달리 판단될 여지가 있는지요?
- 기획사가 언론 배포용으로 제공한 보도자료 사진을 기사 외 웹서비스투표용 화면에도 쓰는 것이 통상의 이용허락 범위에 포함되는지요? 벗어난다면 별도 허락이 필요한지요?
- 공개 영상에서 캡처한 이미지를 AI 도구로 가공해 1~2초 움직이는 영상으로 변형·이용하면 원저작물의 복제 및 2차적저작물 작성에 해당하는지요?
- 서비스는 이용자 무료이며 향후 배너 광고 게재를 검토 중입니다. (a)투표용 화면, (b)광고가 노

출되는 기사 페이지에 타인 저작물을 게재하는 것이 각각 '상업적 이용'에 해당하는지요? CC 비영리(NC) 조건 저작물을 쓸 수 있는지, 상업적 이용의 일반적 판단 기준도 궁금합니다.

7. 유명한 이미지가 허락 없이 유튜브·SNS·다수 언론에 장기간 유통되는데도 권리자가 제지하지 않는 경우, (a)목시적 이용허락이 성립한다고 볼 수 있는지요? (b)아니라면 그런 사정이 고의·과실 등 책임 판단에 영향을 주는지요? (c)목시적 허락이 인정될 수 있는 조건이 있다면 무엇인지요?

감사합니다. 질문이 다소 많은 것 같아 죄송합니다. 답변 주시면 서비스 설계에 참고하여 반영하도록 하겠습니다.

첨부파일

답변 내역

담당자 정보	저작권상담팀 이수현 ☎ 1800-5455	답변일	2026-08-05
답변내용	안녕하십니까. 한국저작권위원회 법률상담관 이수현입니다. 답변에 앞서 귀하께서는 저작권, 초상권, 퍼블리시티권(부정경쟁방지법)의 규제범위와 적법한 사용을 위한 질문을 해주셨으나, 우리 위원회는 저작권 관련 법률사항에 대한 안내만 가능하므로 답변 범위에 제한이 있을 수 있는 점 참고하여 주시기 바랍니다. 1.(a)유튜브 공식 뮤직비디오에서 3초 내외 구간을 추출·복제하여 자사 서버에 저장한 후 기사 본문에 보도·비평 목적으로 게재하는 경우, "게재" 측면에서는 공표된 저작물을 보도·비평의 목적으로 이용하는 것이므로 저작권법 제28조 인용 규정이 적용될 여지가 있습니다. 정당한 범위·공정한 관행에 해당하는지는 종합적 고려요소, 특히 기사 본문(비평·설명 부분)이 주(主)가 되고 인용된 영상 부분이 이를 뒷받침하는 종(從)의 관계에 있는지, 해당 구간이 기사 내용과 실질적으로 관련되어 있는지 등에 따라 개별적으로 판단됩니다. 다만 이와 별개로 "추출" 자체의 적법성은 동법 제104조의2 기술적 보호조치 무력화 금지 문제와 결부될 수 있으므로, 별도의 다운로드 프로그램 사용 여부, 그러한 프로그램이 접근통제 조치를 무력화하는 방식인지 등을 함께 점검하실 필요가 있습니다. (b)투표용 후보 소개 화면은 보도·비평의 성격을 갖지 아니하는 것이 일반적이므로, 원칙적으로 제28조가 요구하는 "보도·비평·교육·연구 등"의 목적요건을 충족하기 어렵다고 볼 여지가 큼니다. 이 경우에는 저작재산권자의 별도 허락 없이 이용하기는 어려우며, 공정이용 일반조항(제35조의5)의 적용 가능성이 이론적으로 남아 있으나 상업적 성격의 웹서비스라는 사정이 이용의 목적 및 성격 요소에서 불리하게 고려될 수 있습니다. 두 경우의 판단 기준 차이는 "보도·비평 등 목적성의 존재 여부"에 있으며, 추출 행위 자체의 적법성 문제는 (a), (b) 어느 화면에 사용하는지와 무관하게 공통적으로 검토가 필요한 사항입니다. 2.기사 본문에 영상 캡처 정지 이미지 1~2장을 출처 표기와 함께 실는 것도 위 제28조의 법리가 그대로 적용되며, 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 인용되었는지, 출처명시(제37조)가 적절히 이루어졌는지가 요건이 됩니다. 인용의 목적, 이미지가 기사 내용과 갖는 관련성, 전체 기사에서 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 판단됩니다. 기사가 아닌 투표용 화면에서는 위 1.(b)와 마찬가지로 보도·비평 목적성이 결여되어 인용 법리의 적용이 어려워질 수 있다는 점에서 달라집니다. 3.유튜브 공식 임베드(iframe) 방식으로 권리자가 공개한 영상을 그대로 페이지에 표시하는 것은 판례상 인터넷 링크(임베드 링크 포함)는 링크하고자 하는 자료의 웹 위치 정보를 나타낸 것에 불과하여 그 자체로는 저작권법이 규정하는 복제·전송에 해당하지 않는다는 해석이 있습니다(대법원 2009. 11. 26. 선고 2008다77405 판결 등). 아울러 임베드 방식은 파일을 서버에 복제·저장하지 않으므로, 앞서 1번 질		

의에서 말씀드린 기술적 보호조치 무력화 관련 문제도 원칙적으로 발생하지 않습니다.

4. 저작물 이용허락계약의 해석은 이용허락의 범위가 명확하지 아니한 경우 저작재산권자에게 유리하게, 즉 제한적으로 해석하는 것이 일반적인 법리적 태도입니다. "보도자료"라는 명칭 및 배포 목적에 비추어 볼 때 그 통상의 이용허락 범위는 언론 보도 목적에 한정되는 것으로 해석될 가능성이 높고, 보도 목적이 아닌 투표·홍보성 화면에 사용하는 것은 통상의 이용허락 범위를 벗어나는 것으로 볼 여지가 큼니다. 이 경우에는 기획사 등 저작재산권자로부터 투표용 화면 게재에 대한 별도의 허락을 받으시는 것이 안전합니다.

5. 공개 영상에서 캡처한 이미지를 AI 도구로 가공하여 1~2초의 움직이는 영상으로 변형·이용하는 것은 원저작물을 소재로 하여 수정·변형을 가하는 행위이므로 원저작물에 대한 복제 또는 2차적저작물 작성에 해당할 가능성이 있습니다. 판례상 2차적 저작물로 보호받기 위해서는 원저작물을 기초로 하되 원저작물과 실질적 유사성을 유지하면서 사회통념상 새로운 저작물이 될 수 있을 정도의 수정·증감을 가하여 새로운 창작성을 부가하여야 하며, 그러한 정도에 이르지 못하고 원저작물과 실질적 유사성이 그대로 유지되는 경우에는 2차적저작물 작성이 아니라 복제에 해당하는 것으로 봅니다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결 등). 정지 이미지를 AI로 움직이게 만드는 정도의 가공은 원저작물의 특징적 표현을 실질적으로 그대로 유지한 채 기술적으로 재현·확장하는 것에 그칠 가능성이 있어, 새로운 창작성의 부가로 평가되기보다는 원저작물에 대한 복제에 해당할 소지가 있습니다. 다만 이는 결과물과 원저작물 간의 구체적인 유사성 정도, 부가된 창작성의 수준에 관한 사실판단의 문제이므로 위원회가 일률적으로 단정하기는 어렵습니다.

6. 이용자에게 제공하는 서비스는 무료이며 배너 광고 게재를 검토 중인 경우, 투표용 화면과 광고가 노출되는 기사 페이지에서의 타인 저작물 게재가 '상업적 이용'에 해당하는지는, 이용행위가 직접적인 금전적 이익 취득을 목적으로 하는지뿐만 아니라 광고수익과 같은 간접적 이익 창출과 결합되어 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단됩니다. 이는 공정이용 일반조항(제35조의5)의 고려요소 중 "이용의 목적 및 성격"에서 상업성 여부로 반영되기도 합니다. 서비스 자체가 이용자에게는 무료로 제공되더라도 광고수익을 얻는 사업모델과 결합되어 있다면, 그 안에서 이루어지는 저작물 게재행위 역시 상업적 이용으로 평가될 가능성을 배제할 수 없습니다. CC 라이선스의 비영리(NC) 조건 저작물의 이용 가능 여부는 저작권법상의 문제라기보다는 해당 라이선스 계약조항의 해석 문제로서, 통상 크리에이티브커먼즈의 비영리 조건은 "주로 금전적 보상이나 상업적 이익을 목적으로 하지 않는 이용"을 전제로 하고 있어, 광고수익 모델과 결합된 웹서비스에서의 이용은 그 조건에 저촉될 소지가 있다는 점을 참고하시기 바랍니다.

7.(a)유명인 이미지가 허락 없이 유튜브·SNS·다수 언론에 장기간 유통되는데도 저작재산권자가 이를 제지하지 않는다는 사정만으로 묵시적 이용허락이 성립한다고 단정하기는 어렵습니다. 묵시적 이용허락은 저작재산권자의 명시적 의사표시가 없더라도 제반 사정에 비추어 이용을 승낙하는 의사가 있었다고 인정될 수 있는 경우에 한하여 예외적으로 인정되는 것이며, 인터넷상 저작물의 광범위한 무단유통이라는 사실 자체가 저작재산권자의 허락 의사를 당연히 추단시키는 것은 아닙니다. 오히려 다수의 침해자, 해외 소재 침해 사이트 등 현실적으로 개별 대응이 어려운 사정에서 비롯되는 경우가 많다는 점이 함께 고려됩니다. (b)저작재산권자의 방치라는 사정 자체가 이용자의 침해행위에 대한 위법성을 조각하거나 고의·과실을 부정하는 근거가 되는 것은 아니며, 다만 손해배상액 산정 단계에서 참작사유로 고려될 여지가 있는 정도입니다. (c)묵시적 이용허락이 인정되기 위해서는 저작재산권자가 구체적인 이용 사실을 인식하였고, 이의를 제기할 수 있는 충분한 기회와 능력이 있었음에도 상당한 기간 동안 문제 삼지 않았다는 등의 사정이 종합적으로 고려되어 허락의 의사를 추단할 수 있는 정도에 이르러야 한다는 것이 일반적인 법리이나, 이는 우리 위원회가 안내할 수 있는 저작권법에 규정된 내용이 아니므로 일반적인 인정 기준을 제시하여 드리기는 어렵습니다.

이상의 설명은 귀하께서 제시하신 사실관계를 기초로 한 저작권법 관련 일반적인 법리 안내이며, 실제 이용하려는 개별 이미지·영상의 구체적인 내용과 기사와의 관련

성 정도, 이용허락계약의 실제 조건, 결과물과 원저작물 간의 구체적 유사성, 추출에 사용하는 기술 방식이 접근통제 조치의 무력화에 해당하는지, 묵시적 허락이나 침해 성립 여부에 관한 사실인정은 구체적 사실관계에 따라 결론이 달라질 수 있으며 위원회가 확정적으로 판단할 수 있는 사항이 아닌 점 양지 바랍니다.

끝으로, 우리 위원회 저작권 상담은 저작권 법률의 이해와 문제의 해결에 도움이 될 정보를 제공하는 데에 의의를 두고 있습니다. 사안에 따라 상담이 제한적일 수 있으며, 상담 내용은 법원의 판단과 다를 수 있는 점 양지 바랍니다.

이상 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 한국저작권위원회 저작권상담팀(☎1800-5455)으로 연락주시거나, 위원회 누리집(<https://copyright.or.kr/business/law-counsel/index.do>)의 다양한 상담서비스를 통해 쉽고 빠르게 궁금증을 해결하실 수 있음을 알려드립니다.

감사합니다.

한국저작권위원회 드림.



답변 만족도

☐매우불만족 ☐불만족 ☐보통 ☐만족 ☐매우만족

평가저장

목록

위원회 누리집



개인정보처리방침

이메일무단수집거부

고객헌장

저작권정책

관련 누리집

GO



진주 [우 52851] 경상남도 진주시 소호로 117

☎ 대표번호 055.792.0000

서울 [우 04323] 서울특별시 용산구 후암로 107, 5/16층

☎ 대표번호 02.2669.0010

